PRF · Ensino Superior · banca A definir

Legislação Especial

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 30/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Legislação Especial

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Leis que a PF aplica no dia a dia: abuso de autoridade, organizações criminosas, drogas, armas e lavagem. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019)

Contexto

A lei protege o cidadão contra excessos de agentes públicos, inclusive policiais. Todo candidato a carreira policial precisa dominá-la.

Resumo básico

- **Sujeito ativo:** agente público, servidor ou não, que exerça função em órgão ou entidade da administração (art. 2º).
- **Elemento especial:** os crimes exigem **finalidade específica** de prejudicar outrem ou beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda **mero capricho ou satisfação pessoal** (art. 1º, § 1º).
- **Divergência na interpretação da lei** ou na avaliação de fatos e provas **não configura** abuso de autoridade (art. 1º, § 2º).
- **Exemplo (art. 9º):** decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4 anos e multa.
- **Ação penal:** pública incondicionada; se o MP não agir no prazo legal, cabe ação penal privada subsidiária da pública.

Aprofundamento

- **Efeitos da condenação:** indenização civil (reparação do dano), inabilitação para o exercício de cargo ou função por 1 a 5 anos e, na reincidência, perda do cargo.
- Outros tipos: constranger preso a exibir-se à curiosidade pública, submeter o preso a vexame, prosseguir com interrogatório depois de o preso exercer o direito ao silêncio, invadir imóvel sem as hipóteses legais.

- As penas restritivas de direitos aplicáveis: prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos.
- A lei é independente de sanções civis e administrativas.

2. Organização criminosa (Lei nº 12.850/2013)

Contexto

Define organização criminosa e traz os principais meios de investigação usados pela PF contra o crime organizado.

Resumo básico

- **Conceito (art. 1º, § 1º):** associação de **4 ou mais pessoas** estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam **superiores a 4 anos** ou de caráter transnacional.
- **Crime (art. 2º):** promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas das demais infrações.
- **Meios de obtenção de prova (art. 3º):** colaboração premiada, captação ambiental de sinais, ação controlada, acesso a registros e dados, interceptação, afastamento de sigilos, infiltração de agentes e cooperação entre instituições.
- **Colaboração premiada:** o colaborador pode receber perdão judicial, redução da pena em até 2/3 ou substituição por restritiva de direitos, conforme a eficácia da colaboração.
- A **sentença condenatória não pode ser proferida** com fundamento apenas nas declarações do colaborador (art. 4º, § 16).

Aprofundamento

- O acordo de colaboração é **negócio jurídico processual** e meio de obtenção de prova (art. 3º-A, Lei nº 13.964/2019).
- O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração, com manifestação do MP.
- O juiz não participa das negociações; apenas homologa o acordo, verificando regularidade, legalidade e voluntariedade.
- A **infiltração de agentes de polícia** depende de autorização judicial e tem prazo de até 6 meses, renovável.
- A **ação controlada** permite retardar a intervenção policial para obter melhores provas.

3. Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006)

Contexto

Em toda a investigação de tráfico, a PF trabalha com esta lei. Distinguir usuário de traficante é questão clássica.

Resumo básico

- **Posse para consumo pessoal (art. 28):** adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo droga para consumo pessoal. Não há pena de prisão: as medidas são advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo.
- **Tráfico (art. 33):** importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, sem autorização. Reclusão de **5 a 15 anos** e multa.
- **Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º):** pena reduzida de 1/6 a 2/3 para réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
- **Associação para o tráfico (art. 35):** associarem-se duas ou mais pessoas para praticar os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34. Reclusão de 3 a 10 anos.
- **Equiparado a hediondo:** o tráfico é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, XLIII, da CF).

Aprofundamento

- Para distinguir usuário de traficante, o juiz considera natureza e quantidade da droga, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes (art. 28, § 2º).
- **Causas de aumento (art. 40):** de 1/6 a 2/3 em casos como tráfico transnacional, crime em escolas, hospitais, locais de trabalho coletivo, uso de violência ou arma, envolvimento de criança ou adolescente.
- O **laudo de constatação provisório** e o laudo definitivo são exigidos para a materialidade.
- A posse para consumo pessoal não admite pena de prisão; a quantidade que distingue usuário de traficante pode ser fixada por decisão do STF ou da lei, então confira a regra vigente antes da prova.

4. Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003)

Contexto

Define quem pode ter e portar arma e os crimes ligados a armas, munições e acessórios. A PF é responsável pelo registro e porte federal.

Resumo básico

- **Posse irregular de arma de uso permitido (art. 12):** manter arma no interior da residência ou local de trabalho, sem registro. Detenção de 1 a 3 anos e multa.
- **Porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14):** portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar, fora de casa ou do trabalho. Reclusão de 2 a 4 anos e multa.
- **Disparo de arma de fogo (art. 15):** disparar em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não tenha como finalidade a prática de outro crime.

Reclusão de 2 a 4 anos e multa.
- **Posse ou porte de arma de uso restrito (art. 16):** reclusão de 3 a 6 anos e multa (redação da Lei nº 13.964/2019).
- **Comércio ilegal e tráfico internacional de arma (arts. 17 e 18):** reclusão de 6 a 12 anos e multa.

Aprofundamento

- **SINARM** (Sistema Nacional de Armas): cadastra armas registradas na PF; **SIGMA**: sistema do Exército para armas de uso de caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).
- A idade mínima para adquirir arma de fogo é **25 anos** (art. 28), com exigências de idoneidade, ocupação lícita, residência certa e aptidão técnica e psicológica.
- O porte é, em regra, proibido em todo o território nacional, salvo para as categorias previstas na lei.
- Os crimes de porte e posse de arma de uso permitido são, em regra, de perigo abstrato.

5. Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998)

Contexto

Lavagem é a "limpeza" do dinheiro obtido com crime. A PF investiga muito esse crime, em conjunto com o COAF.

Resumo básico

- **Crime (art. 1º):** ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Reclusão de 3 a 10 anos e multa.
- **Fases: colocação** (introduz o dinheiro no sistema), **ocultação** (dificulta o rastreamento) e **integração** (dá aparência legal ao dinheiro).
- **Crime antecedente:** após a Lei nº 12.683/2012, qualquer infração penal pode ser antecedente (não há mais rol fechado).
- **COAF:** órgão de inteligência financeira que recebe, examina e identifica operações suspeitas.
- Cabe prisão e outras medidas cautelares e a **apreensão e perda dos bens** de origem ilícita.

Aprofundamento

- A lavagem é crime **autônomo**: a punição independe do processo e julgamento do crime antecedente, bastando indícios suficientes da existência da infração.
- Quem pratica o crime antecedente pode também responder por lavagem (autolavagem), conforme a conduta.
- Causa de aumento: de 1/3 a 2/3 se os crimes forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

- Pessoas obrigadas (bancos, corretoras, imobiliárias, etc.) devem identificar clientes e comunicar operações suspeitas ao COAF.

Exercícios

1. Segundo a Lei nº 13.869/2019, os crimes de abuso de autoridade exigem:

A) apenas a condição de policial

B) finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal

C) dano patrimonial

D) prisão do agente

E) confissão do agente

2. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas:

A) configura sempre abuso de autoridade

B) não configura abuso de autoridade

C) é crime com pena de reclusão

D) gera perda automática do cargo

E) só é punida na esfera civil

3. Segundo a Lei nº 12.850/2013, organização criminosa é a associação de, no mínimo:

A) 2 pessoas

B) 3 pessoas

C) 4 pessoas

D) 5 pessoas

E) 10 pessoas

4. Sobre a colaboração premiada, é correto afirmar que:

A) a condenação pode se basear apenas nas declarações do colaborador

B) a sentença condenatória não pode ser proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador

C) o juiz negocia diretamente os termos

D) não pode gerar redução de pena

E) só cabe em crimes de menor potencial ofensivo

5. A posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) sujeita o agente a:

A) reclusão de 5 a 15 anos

B) advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo

C) detenção de 1 a 3 anos

D) prisão preventiva obrigatória

E) perda do cargo

6. A pena do tráfico de drogas (art. 33, caput) é de:

A) detenção de 6 meses a 2 anos

B) reclusão de 5 a 15 anos e multa

C) reclusão de 1 a 4 anos

D) prisão simples

E) apenas multa

7. A idade mínima para adquirir arma de fogo, segundo o Estatuto do Desarmamento, é de:

A) 18 anos

B) 21 anos

C) 25 anos

D) 30 anos

E) 16 anos

8. Manter arma de fogo de uso permitido, sem registro, no interior da própria residência ou local de trabalho configura:

A) porte ilegal

B) posse irregular de arma de fogo (art. 12)

C) comércio ilegal de arma

D) disparo de arma de fogo

E) tráfico internacional de arma

9. A fase da lavagem de dinheiro em que o dinheiro ilícito ganha aparência de origem legal é a:

A) colocação

B) ocultação

C) integração

D) extinção

E) prescrição

10. Após a Lei nº 12.683/2012, o crime antecedente da lavagem de dinheiro pode ser:

A) somente os previstos em rol fechado

B) qualquer infração penal

C) apenas crimes contra a administração pública

D) apenas tráfico de drogas

E) apenas crimes hediondos

Gabarito comentado - Legislação Especial

1 - B. Art. 1º, § 1º.

A: Qualquer agente público pode ser sujeito ativo, não só o policial.

B (certa): Correta.

C: Não depende de dano patrimonial.

D: A prisão não é requisito.

E: Confissão não é requisito.

2 - B. Art. 1º, § 2º.

A: A lei afasta esse caso.

B (certa): Correta.

C: Não configura crime.

D: Não há perda automática.

E: Não configura crime.

3 - C. Art. 1º, § 1º: quatro ou mais pessoas.

A: É a associação criminosa do Código Penal, de 3 ou mais.

B: É o mínimo de associação criminosa do CP.

C (certa): Correta.

D: Não é o número da lei.

E: Não é o número da lei.

4 - B. Art. 4º, § 16.

A: A lei proíbe condenar apenas com base nelas.

B (certa): Correta.

C: O juiz não participa das negociações.

D: Pode haver redução e até perdão judicial.

E: Cabe em organizações criminosas.

5 - B. O art. 28 não prevê pena privativa de liberdade.

A: Isso é a pena do tráfico.

B (certa): Correta.

C: Não é a pena do art. 28.

D: Não é consequência.

E: Não é consequência.

6 - B. Art. 33: reclusão de 5 a 15 anos e multa.

A: Não é a pena do tráfico.

B (certa): Correta.

C: Não é a pena do tráfico.

D: Não é a pena do tráfico.

E: Há pena de prisão.

7 - C. Art. 28: 25 anos, salvo exceções.

A: Não é a idade da lei.

B: Não é a idade da lei.

C (certa): Correta.

D: Não é a idade da lei.

E: Não é a idade da lei.

8 - B. Art. 12: posse irregular, detenção de 1 a 3 anos e multa.

A: Porte é fora de casa ou do trabalho.

B (certa): Correta.

C: Não há comércio.

D: Não há disparo.

E: Não há tráfico internacional.

9 - C. Integração: o dinheiro é reinserido na economia com aparência legal.

A: Colocação é a introdução do dinheiro no sistema.

B: Ocultação dificulta o rastreamento.

C (certa): Correta.

D: Não é fase.

E: Não é fase.

10 - B. Não há mais rol taxativo.

A: O rol fechado foi retirado.

B (certa): Correta.

C: Não é limitado.

D: Não é limitado.

E: Não é limitado.